



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Uppsala tingsrätts dom 2024-12-13 i mål T 2837-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1986 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Nesrin Budakci Serin
Prio Advokatbyrå AB

I hovrätten företrädd av advokat BB [REDACTED]

Motpart

CC [REDACTED], 1978 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Biträdande jurist Francesca Camagni
Dabrosin
Advokatfirman Edelhjelm AB

I hovrätten företrädd av biträdande jurist Emmie Dew

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) CC:s [REDACTED] yrkande om fysiskt umgänge med DD [REDACTED]
[REDACTED], 12 [REDACTED], och EE [REDACTED], 13 [REDACTED], avslås.

Detta innebär att umgänge mellan DD [REDACTED] och EE [REDACTED] samt CC [REDACTED]

[REDACTED] ska ske genom videoumgänge på det sätt som framgår av punkten 2 b) i
tingsrättens dom.

- b) FF [REDACTED], 17 [REDACTED], och GG [REDACTED], 17 [REDACTED], ska, utöver det videoumgänge som framgår av punkten 2 b) i tingsrättens dom, ha rätt till fysiskt umgänge med CC [REDACTED] enligt följande.
- i. varannan söndag, ojämna veckor, från kl. 14.00 till kl. 16.00, vid sex tillfällen, därefter
 - ii. varannan söndag, ojämna veckor, från kl. 12.00 till kl. 18.00, vid sex tillfällen, därefter
 - iii. varannan vecka, ojämna veckor, från lördag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00, vid sex tillfällen, och därefter
 - iv. varannan vecka, ojämna veckor, från fredag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00, tills vidare.
- c) Med företrädare framför det löpande umgänget enligt punkten b) ovan och punkten 2 b) i tingsrättens dom ska FF [REDACTED], 17 [REDACTED], och GG [REDACTED], 17 [REDACTED], ha rätt till umgänge med CC [REDACTED] respektive obruten samvaro med AA [REDACTED] under två veckor varje sommar, uppdelat på två perioder om en vecka vardera, med start år 2027. CC [REDACTED] ska ha rätt att i första hand bestämma tidpunkterna för sommarumgänget under ojämna år och AA [REDACTED] rätt att i första hand bestämma tidpunkterna för den obrutna samvaron under jämna år. Parterna ska meddela varandra veckorna för sommarumgänget senast den 1 maj varje år, varefter rätten att välja veckor övergår till den andra parten.
- d) Hämtning och lämning enligt punkten b)i ovan ska ske vid AA:s [REDACTED] bostad medan hämtning och lämning enligt punkterna b)ii–iv och c) ovan ska ske på Uppsala centralstation.
2. Det som hovrätten har förordnat enligt punkten 1 ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte har vunnit laga kraft.
3. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Nesrin Budakci Serin till 50 173 kr. Av beloppet avser 35 772 kr arbete, 1 487 kr tidsspillan, 2 879 kr utlägg och 10 035 kr mervärdesskatt.

4. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Francesca Camagni Dabrosin till 82 754 kr. Av beloppet avser 48 780 kr arbete, 1 088 kr tidsspillan, 16 335 kr utlägg och 16 551 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska upphäva tingsrättens beslut om fysiskt umgänge mellan DD och EE samt CC. Vidare har hon yrkat att det fysiska umgänge som tingsrätten beslutat beträffande FF och GG ska begränsas och att FF och GG i stället ska ha rätt till fysiskt umgänge med CC varannan söndag kl. 14.00 till kl. 16.00, med undantag för juli månad, med hämtning och lämning vid hennes och barnens bostad.

CC har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har anfört grunder och utvecklat sin respektive talan på i huvudsak samma sätt i hovrätten som i tingsrätten med sammanfattningsvis följande tillägg.

AA

Hennes önskan är att barnen ska ha en god och nära relation till CC. Det är dock inte förenligt med barnens bästa att tvinga dem att ha det umgänge som tingsrätten beslutat. Hon har försökt att motivera barnen till att träffa CC. Hon har vid flera tillfällen, särskilt under högtider, uppmanat barnen att ta kontakt med CC. Om barnen skulle vilja ha ett mer omfattande umgänge med CC kommer hon att ställa sig positiv till det.

DD och EE har, trots tingsrättens dom, inte velat ha något umgänge, varken fysiskt eller digitalt, med CC. DD:s svårigheter i skolan saknar samband med frågan om umgänge med CC utan beror på att han har bytt skola. DD har sagt att han inte vill träffa sin pappa men har inte lämnat någon förklaring till detta. Det kan bero på CC:s negativa inställning till hennes familjemedlemmar och hur CC betedde sig under parternas separation. Inte heller EE vill träffa sin pappa. EE har förklarat att anledningen till detta är att CC ställer frågor om hennes familj.

FF och GG har efter tingsrättens dom haft tre umgängestillfällen med CC. Dessa umgängestillfällen gick bra, med undantag för att CC glömde kvar FF och GG på ett tåg vid umgänget den 16 mars 2025. Barnen var i chock efter händelsen. Hon förväntade sig att umgängestillfällena efter denna händelse skulle fortsätta som vanligt, men CC slutade svara på hennes meddelanden och ställde in umgänget därefter. FF:s och GG:s ovilja att ha ett mer omfattande umgänge har sin grund i tåghändelsen. FF och GG har också varit tydliga med att de inte vill övernatta hos CC. Det vore till FF:s och GG:s bästa att ha ett dagumgänge med CC för att återuppbygga deras kontakt.

CC
Utredningen i målet är behäftad med stora brister då barnens viljor inte har kunnat utrönas genom barnsamtal på grund av att AA inte har tillåtit detta. Barnen har blivit påverkade av AA och uttrycker hennes vilja, inte sina egna. Det framgår exempelvis av snabbupplysningarna som hovrätten har inhämtat, eftersom EE i samtal inte har kunnat motivera varför han inte vill träffa sin far. Det är en lögn att DD och EE inte vill träffa honom. Det har även förekommit att AA har betalat barnen för att inte umgås med honom.

De tre umgängestillfällena med FF och GG efter tingsrättens dom gick bra. De gick bland annat till simhallen och biblioteket. Barnens sinnesstämningar var goda under umgängen. Det stämmer inte att han under det sista umgängestillfället den 16 mars 2025 glömde kvar FF och GG på tåget. Hela händelsen berodde på att AA ringde barnen och stressade dem att åka hem till Uppsala. Han skulle därför åka tåg tillsammans med barnen. När han och barnen klev på tåget glömde han en väska på perrongen. Han klev därför av tåget för att snabbt hämta väskan och gå tillbaka till FF och GG. Tågdörrarna hann dock stängas innan han kunde kliva på tåget och det åkte i väg. Han tog då direkt kontakt med SL för att få hjälp med att hitta FF och GG. Barnen hann inte åka långt, utan endast tre minuter bort, och fick hjälp av en medresenär att åka tillbaka till den station han var på. När FF och GG återvände till honom var de glada. De grät inte och de var inte ledsna som AA har påstått. Att han inte haft fler umgängestillfällen med FF och GG har inte berott

på honom utan på att AA avslutat umgänget med hänvisning till att barnen vägrat att träffa honom. Han tror inte att det skulle vara möjligt att genomföra ett umgänge i Uppsala.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har hållit omförhör med parterna och tagit del av vittnesförhöret med HH genom uppspelning av förhöret i tingsrätten. Parterna har i sina förhör i huvudsak redogjort för tiden efter tingsrättens dom i enlighet med vad de fört fram vid utveckling av sin respektive talan. Båda parter har åberopat viss skriftlig bevisning. Hovrätten har inhämtat kompletterande upplysningar från socialnämnden där barnsamtal med EE redovisats.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för bedömningen

Att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Denna bestämmelse har ändrats den 1 januari 2025. Av bestämmelsen framgår inte längre uttryckligen att det ska fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Lagstiftaren har därigenom markerat att behovet av kontakt med båda föräldrarna inte ska vägas mot risken för att barnet far illa. Det innebär dock inte att barnets behov av kontakt med båda föräldrarna saknar betydelse. Barnets rätt till sådan kontakt följer av artikel 9.3 och 18 i FN:s barnkonvention. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75). Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.

AA:s och CC:s gemensamma barn, DD, EE, FF och GG är 13, 12 respektive 8 år gamla. Barnen har sedan parternas separation under hösten 2023 huvudsakligen bott tillsammans med AA. DD och EE har

sedan våren 2024 inte haft något umgänge med CC . FF och GG har sedan tingsrättens dom haft tre umgängestillfällen med CC men inget umgänge har ägt rum efter den 16 mars 2025. Utifrån de aktuella förhållandena har hovrätten nu att pröva om DD , EE , FF och GG ska ha umgänge med CC och i så fall i vilken omfattning.

DD:s och EE:s rätt till umgänge

Hovrätten konstaterar inledningsvis att det på grund av DD:s och EE:s respektive ålder och inställning i frågan om umgänge med CC , inte finns förutsättningar att behandla deras rätt till umgänge på samma sätt som FF:s och GG:s .

DD och EE är 13 år respektive 12 år gamla och har därmed uppnått en sådan ålder att utgångspunkten är att deras åsikter ska ges stor betydelse. Även om ett barn har uppnått en sådan ålder att barnets åsikter normalt ska ges stor betydelse kan det finnas omständigheter som gör att bedömningen i det enskilda fallet blir annorlunda. Det kan vara fråga om att barnets mognadsgrad avviker från vad som kan förväntas vid den aktuella åldern, eller att barnet misstänks vara så påverkat av en förälder att det kan ifrågasättas om de åsikter som barnet ger uttryck för verkligen speglar vad barnet tycker.

Vad gäller DD:s ståndpunkt i frågan om umgänge kan det konstateras att han inte har lämnat sin uttryckliga inställning till umgänge i hovrättens kompletterande utredning. DD har under ett hembesök den 1 april 2025, efter att ha fått information om aktuell situation samt domstolens och familjerättens uppdrag, förklarat att han inte vill prata med någon familjerättssekreterare. Detta ligger i linje med vad han inom ramen för boende- och umgängesutredningen vid tingsrätten berättat för familjerättssekreterare under hembesök. Som redovisats i boende- och umgängesutredningen har han i en utredning i januari 2024 uttryckt att han inte vill träffa sin pappa. Hans ovilja att prata med familjerättssekreterare och lämna sina åsikter i umgängesfrågan går enligt hovrätten inte att förstå på annat sätt än att han tydligt, på sätt som AA beskrivit det, inte vill ha någon kontakt med CC .

EE:s ståndpunkt i fråga om umgänge med CC har kommit fram i snabbupplysningarna av den 2 april 2025. I samtalet har EE genomgående förklarat att han inte vill ha någon kontakt med CC.

Hovrätten instämmer med tingsrätten om att AA:s tidigare ovilja att låta barnen prata med social- och familjerättssekreterare är anmärkningsvärd. Till skillnad från vad tingsrätten kommit fram till går det dock enligt hovrättens mening inte att dra slutsatsen att DD:s och EE:s nuvarande inställning till umgänge med CC grundar sig i något annat än deras egna åsikter. Inget talar heller emot att de har en sådan mognad att de kan förstå vad det är de tar ställning till. DD:s och EE:s åsikter ska därmed tillmätas stor betydelse vid bedömningen, vilket talar starkt emot ett beslut om umgänge med CC. Det kan också konstateras att det med hänsyn till deras ålder knappast är möjligt att genomföra ett fysiskt umgänge mot deras vilja. Sammantaget bedömer hovrätten att det inte är till DD:s och EE:s bästa att förordna om fysiskt umgänge med CC. Det är däremot till deras bästa att de fortsatt erbjuds möjligheten till kontinuerlig kontakt genom videoumgänge, vilket AA också medgett, med förhoppning om att de framöver ska vilja återuppta det fysiska umgänget. Deras rätt till umgänge med CC får alltså anses vara tillgodosedd genom de videoumgängen som tingsrätten beslutat om.

FF:s och GG:s rätt till umgänge

Det kan inledningsvis konstateras att parterna i och för sig är överens om att FF och GG bör ha ett fysiskt umgänge med CC, men att de är oense om i vilken omfattning. Hovrätten, som delar tingsrättens bedömning att det inte har framkommit något som talar för att CC skulle vara olämplig som umgängesförälder, instämmer i att det är förenligt med FF:s och GG:s bästa att ha ett umgänge med honom.

AA har anfört att FF och GG endast vill ha ett begränsat dagumgänge med CC. Eftersom FF och GG inte har deltagit i barnsamtal inom ramen för utredningarna i målet saknas utredning om deras uttryckliga vilja.

Hovrätten konstaterar dock att FF och GG, till skillnad från DD och EE, inte har uppnått en sådan ålder att deras vilja ska ges samma betydelse vid prövning av umgängesfrågan. Det är, trots det som AA anfört om FF:s och GG:s vilja, enligt hovrättens mening angeläget att besluta om ett mer omfattande fysiskt umgänge med CC än det hon yrkat. Mot bakgrund av att FF och GG inte har träffat CC på nästan ett år anser dock hovrätten att omfattningen av umgänget behöver trappas upp på det sätt som framgår av domslutet för att det ska vara förenligt med FF:s och GG:s bästa. Därutöver ska de också fortsatt ha rätt till videoumgänge i enlighet med vad tingsrätten har beslutat.

När det gäller frågan om hämtning och lämning bedömer hovrätten det vara till FF:s och GG:s bästa att det inledningsvis sker vid AA:s och barnens bostad i takt med att umgänget kommer till stånd och kontakten med CC återuppbyggs. Därefter är det lämpligt att hämtning och lämning sker på Uppsala centralstation på sätt som framgår av domslutet.

Övrigt

Det som hovrätten nu har beslutat i fråga om umgänge ska gälla omedelbart och utan hinder av att denna dom inte har vunnit laga kraft.

Nesrin Budakci Serin har begärt ersättning för bl.a. 23 timmars arbete, varav 1,5 timme avser förberedelse inför huvudförhandlingen, genomgång av akten och överlämningsdokument till det substituerande ombudet. Av hennes substitutionsbegäran framgår dock att en substitution inte skulle medföra merkostnader. Något särskilt skäl till att hon, trots detta besked till hovrätten, har begärt ersättning för denna merkostnad har inte framkommit. Hovrätten anser att det saknas skäl att tillerkänna henne ersättning för de merkostnader som uppstått till följd av substitutionen, varför hon får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 22 timmars arbete. I övriga delar ska hon tillerkännas ersättning med begärda belopp.

Francesca Camagni Dabrosin har begärt ersättning för bl.a. 35,25 timmars arbete. Det framstår enligt hovrättens mening som väl tilltagen tid med hänsyn till uppdragets art

och omfattning. Hon får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 30 timmars arbete. I övriga delar ska hon tillerkännas ersättning med begärda belopp.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-03-25

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Maria Hölcke, referent, och Therese Linderöth, tf. hovrättsassessorn Christina Åqvist samt nämndemännen Mattias Albinsson och Paraskevi Karazissi.



UPPSALA TINGSRÄTT

DOM
2024-12-13
Meddelad i
UppsalaMål nr
T 2837-24**PARTER****Kärande**II [redacted], 1978 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Francesca Camagni Dabrosin
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

SvarandeAA [redacted], 1986 [redacted]
[redacted]
[redacted]

DOMSLUT

1. DD [redacted], 12 [redacted], EE [redacted], 13 [redacted], GG [redacted]
[redacted], 17 [redacted], och FF [redacted], 17 [redacted] ska bo
tillsammans med AA [redacted].

2. DD [redacted], 12 [redacted], EE [redacted], 13 [redacted], GG [redacted]
[redacted], 17 [redacted], och FF [redacted], 17 [redacted] ska ha rätt till
umgänge med II [redacted] enligt följande.

- a) Från och med vecka 51 till och med vecka 5: ojämna veckor från lördag kl. 18 till söndag kl. 18.
- b) Från och med vecka 51: videoumgänge varje tisdag och onsdag kl. 18.00–18.30 och under jämna veckor söndagar kl. 18.00–18.30.
- c) Från och med vecka 6: ojämna veckor från fredag kl. 18.00 till söndag till kl. 18.00.

Dok.Id 1300555

Postadress
Box 1113
751 41 Uppsala**Besöksadress**
Smedsgränd 22**Telefon**
018-431 61 03
E-post: uppsala.tingsratt.a3@dom.se
www.uppsalatingsratt.domstol.se**Telefax****Expeditionstid**
måndag – fredag
08:00–16:00

- d) Under två veckor under varje sommar, uppdelat på två perioder om en vecka vardera, med start 2025. II ska ha rätt att i första hand bestämma tidpunkten för sommarumgänget under ojämna år och AA har motsvarande rätt att bestämma sommarumgänge med samma längd under jämna år. Parterna ska meddela varandra veckorna för sommarumgänget senast den 1 maj varje år.
- e) Hämtning och lämning ska ske på Uppsala centralstation.

3. Det som beslutats under punkterna 1 och 2 gäller omedelbart, även om domen överklagas.

4. Tingsrättens interimistiska beslut av den 29 maj 2024 ska inte längre gälla.

5. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Francesca Camagni Dabrosin med 110 612 kr, varav 69 278 kr avser arbete, 5 600 kr tidsspillan, 13 612 kr utlägg och 22 122 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

Parterna har tidigare levt tillsammans och har gemensamt barnen DD, 12, EE, 13, GG, 17, och FF, 17. Barnen är alltså 12, 11 och 7 år gamla. De yngsta barnen är tvillingar. Parterna har gemensam vårdnad om barnen. Föräldrarna och barnen kallas i det följande vid förnamn.

DD kom till Sverige i början av 2021 och då hade AA och barnen bott i Sverige sedan december 2018. Innan dess hade familjen bott tillsammans i Eritrea. När familjen återförenades i Sverige bodde de tillsammans i Haninge fram till september 2023 då AA och barnen flyttade till Uppsala. Parterna är överens om att relationen då varit konfliktfylld under en tid tillbaka. Det framgår också av bland annat socialtjänstens utredning i målet att det inkom flera orosanmälningar under familjens tid i Haninge, till exempel avseende AA:s fysiska och psykiska mående. Under 2023 kom polisen till lägenheten efter grannars anmälan om högljudda bråk mellan föräldrarna.

Barnen går sedan flytten i skolan i Uppsala. DD bor kvar i Handen. Direkt efter flytten var föräldrarna överens om att barnen skulle ha umgänge med sin pappa varje helg. Detta skedde under två till tre månader under hösten 2023.

Under 2023 fanns det vidare en oro för AA:s hälsa och hon fick vid ett tillfälle åka ambulans till sjukhuset där hon också lades in. Då bodde DD med barnen i Uppsala en period. I november 2023 uppstod ett bråk mellan AA och DD som gjorde att han ville bo hos sin pappa, men mot bakgrund av att skolan i Uppsala måste skötas kom DD att bo hos en vän/släkting till DD, nämligen vittnet HH, i Uppsala under ungefär en månad.

I november 2023 inkom en orosanmälan från skolan utifrån att GG haft ett rött märke och berättat att han blivit slagen av sin mamma. Han blev placerad i ett jourhem under en period men såvitt utredningen visar ledde detta inte till några rättsliga åtgärder.

Bland annat mot den bakgrund som nu tecknats beslutade dock socialtjänsten att placera barnen tillsammans med AA på Brogårdens utredningshem under våren 2024 för att utreda hennes omsorgsförmåga. DD, som då bodde hos HH, kom några dagar senare. Utredningens slutsatser blev att AA hade en god föräldraförmåga och förmåga att vägleda och att gränssätta barnen. Det framkom inte att barnen kände rädsla för henne. DD, som endast deltog i ett par utredande samtal samt vid en kortare observation om umgänge eftersom barnen berättat om våld och att de inte ville träffa honom, ansågs däremot uppvisa svårigheter med att förstå barnens situation och upplevdes som hårdhänt med dem. Han upplevdes också må psykiskt dåligt. Brogårdens riskbedömning mynnade ut i att den största riskfaktorn var föräldrarnas relation och höga konfliktnivå. Utredarna beskrev en dysfunktionell relation som påverkat barnen och man bedömde också att föräldrarnas konflikt skapade en otrygghet och en osäkerhet hos barnen. Placeringen avslutades i februari 2024 då barnen och AA flyttade hem. Socialtjänsten beslutade om familjebehandling i syfte att förbättra föräldrarnas kommunikation, särskilt om barnens behov, och samarbetsförmåga. Behandlingen har genomförts, men såvitt utredningen visar i princip utan reella insatser på grund av bristande engagemang från båda föräldrarna.

Efter placeringen på Brogården upphörde barnens umgänge med DD. Under våren 2024 träffade dock föräldrarna med hjälp av en präst en överenskommelse om umgänget, men då den inte kom att följas av AA väckte DD i stället talan i detta mål i april 2024.

Tingsrätten fattade ett interimistiskt beslut om umgänge i målet den 29 maj 2024. Beslutet innebar att alla fyra barnen skulle ha rätt till umgänge med DD varannan söndag, ojämna veckor, kl. 12.00–18.00. Hämtning och lämning skulle ske på Uppsala centralstation. I beslutet angav tingsrätten att det finns en djupgående konflikt mellan parterna som barnen är medvetna om. Det ansågs därför naturligt att barnen är i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Enligt tingsrätten hade också AA involverat barnen i processen genom att berätta för dem om vad som förekommit och diskuterats vid sammanträdet för muntlig förberedelse. Detta ansågs inte lämpligt och vara ägnat att ytterligare förvärra den lojalitetskonflikt som barnen befinner sig i. Tingsrätten ansåg därför inte att barnens vilja skulle vara styrande i umgängesfrågan samt att det skulle innebära en alltför stor börda för barnen att, på det sätt som AA synes hävda, överlåta till dem att avgöra hur och när umgänge ska ske. Det ansågs inte förenligt med barnens bästa. Enligt tingsrätten var det av vikt att barnen gavs förutsättningar att bygga upp sin relation med DD. Tingsrätten betonade också att det ligger ett stort ansvar på AA att som boendeförälder uppmuntra och motivera barnen till umgänge med DD, även i de fall barnen uppvisar motvillighet.

Parterna är överens om att umgänget mellan FF och GG har fungerat bra samt genomförts i huvudsak i enlighet med beslutet, men att DD och EE inte har haft något umgänge med sin pappa trots det interimistiska beslutet.

Under våren 2024 inkom en orosanmälan till socialtjänsten från DD:s skola. Hans lärare har en stark oro för att han visar ett förändrat negativt beteende i skolan. Han är bråkig, arbetar inte på lektionerna, har sönder saker och lyssnar inte på lärarnas tillsägelser. Han har varit våldsam mot en annan elev och hamnar i bråk. Under hösten var han glad och engagerad med goda studieresultat men under våren har han i stället underkänt i ett antal ämnen. Då föräldrarna gick i familjebehandling och tvistar i domstol beslutades dock

ingen insats med anledning av denna anmälan. Det har i målet framkommit att DD återigen bytt skola under hösten 2024, men av den åberopade bevisningen tycks DD:s negativa utveckling inte ha vänt.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

II har yrkat att DD, 12, EE, 13, GG, 17, och FF, 17 (nedan barnen) ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Varannan helg, ojämna veckor, från fredag kl. 18.00 till söndag till kl. 18.00,
- b) Videoumgänge varje tisdag och onsdag kl. 18.00–18.30 samt varannan söndag, jämna veckor, kl. 18.00–18.30, samt
- c) Två veckor varje sommar, uppdelat på två perioder om en vecka med start 2025. Han ska få företräde att välja veckor ojämna år och AA ska få företräde att välja veckor jämna år. Föräldrarna ska meddela varandra veckorna för sommarumgänget senast den 1 maj varje år.

Hämtning och lämning ska ske på Uppsala centralstation.

AA har, som hon får förstås, motsatt sig yrkandena, men medgett videoumgänget, dock att det ska ske på tisdagar i stället för på måndagar (varför II har justerat sitt yrkande från måndagar till tisdagar).

Hon anser att hämtning och lämning ska ske vid busshållplatsen som ligger vid hennes och barnens bostad.

Parterna är överens om att barnen ska bo hos AA.

GRUNDER

II

Hans yrkanden är förenliga med barnens bästa och han är lämplig som umgängesförälder samt tillgodoser barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det finns en överhängande risk för att han utesluts ur barnens liv om hans yrkanden inte vinner bifall. Barnen har behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar. Särskilt DD visat en negativ utveckling under 2024 och behöver stöd och kontroll från båda sina föräldrar för att inte hamna ännu mer snett i livet.

AA

De äldre barnen (DD och EE) vill inte träffa sin pappa och hon anser inte att hon kan tvinga dem att umgås med honom. De yngre barnen (GG och FF) vill dock träffa sin pappa men inte sova över hos honom. Därför motsätter hon sig helg- och sommarumgänget för alla barnen. Videoumgänget kommer att genomföras under förutsättning att barnen vill ha sådant umgänge. Det är egentligen inte hon som motsätter sig umgänget, utan hon säger bara det som barnen vill. Hon tycker att DD är en bra pappa men hon tror att han pressar barnen om information för hårt ibland.

UTVECKLING AV TALAN

II

Under december 2018 flyttade barnen med AA till Sverige från Eritrea. Han kom till Sverige 2021 och de bodde då hela familjen tillsammans i Haninge. Han engagerade sig i barnens skolgång och såg till att de hade meningsfulla aktiviteter. I september 2023 flyttade AA med barnen till Uppsala. Då hade relationen varit konfliktfylld sedan en tid. Hon förvarnade inte honom om

flytten och hon lämnade nycklarna till det gemensamma hemmet till hyresgästföreningen varför han var utelåst i nästan en vecka. Under två veckor fick han ingen kontakt med barnen. Parterna separerade vid årsskiftet 2023/2024 men hade dessförinnan haft en god relation, särskilt innan de kom till Sverige.

Barnen var sedan hos honom varannan helg under en tid. DD ville bo på heltid hos honom efter en konflikt med AA, men eftersom han är mån om barnens skolgång ordnade han boende för DD hos en släkting i Uppsala (vittnet som hörts i målet). Han var ofta där och sov ibland över. Han och DD hade en fin relation. Därefter har AA förvägrat övriga barn kontakten med honom. Hon har fattat ett stort antal ensidiga beslut, till exempel avseende skolval, trots att de har gemensam vårdnad om barnen och således ska fatta sådana beslut tillsammans. Hon har också rest med barnen till Danmark utan att fråga honom om lov inför resan.

Under våren 2024 befann sig barnen tillsammans med AA på Brogårdens utredningshem och då dröjde det fram till den 18 april 2024 innan parterna kunde träffa en överenskommelse om umgänget med hjälp av en präst. Den 20 april 2024 var första gången han spenderade en helg med barnen sedan AA lämnat Haninge i september 2023. Visst sporadiskt umgänge hade skett dessförinnan. Strax efter överenskommelsen med prästen ändrade sig AA dock och han förvägrades kontakten med sina barn ännu en gång. Umgänge skulle enligt henne nu bara se på dagtid, utan att han fick någon förklaring. När han kom till Brogården ville DD inte träffa honom, vilket visar att det är AA som påverkar barnen. Hon är i sin tur påverkad av sin släkt som lägger sig i och inte vill att han ska få ha kontakt med barnen.

Den 29 maj 2024 fattade tingsrätten ett interimistiskt beslut enligt vad som redogjorts för enligt ovan. Det är anmärkningsvärt att AA inte har förmått

DD och EE att delta i umgänget enligt beslutet, trots de skarpa skrivningarna från tingsrätten sida.

Det är också anmärkningsvärt att AA inte låtit barnen delta i barnsamtal under den boende- och umgängesutredning som genomförts i målet. Detta trots att familjerättens utredare gjort bedömningen att alla barn förutom DD ville prata med dem. AA ställde in samtal och var inte hemma vid ett tillfälle. Inte heller i de så kallade snabbupplysningarna fick barnen komma till tals. Det är inte att agera med barnens bästa i åtanke.

Han förnekar att han brukat något våld mot AA eller något av barnen.

AA

Hon förstår inte varför de äldre barnen inte vill träffa sin pappa. Hon har försökt påverka dem att vilja det och uppmanar dem ständigt till umgänge. Hon har visat tingsrättens beslut för att de ska se vad som gäller men det har inte heller fungerat. Det är inte hon som påverkar barnen utan hon vill tvärtom att de ska ha en nära och god kontakt med sin pappa. Hon vill lösa problemet och försöka förstå varför det blivit som det blivit. Hon är inte påverkad av sin släkt. Däremot tror hon att DD pressar barnen när han träffar dem och han ställer frågor om vad hennes släkt har sagt. En gång låste han in barnen på toaletten enligt vad de berättat för henne. Han är hård och envis mot barnen och förstår inte deras behov.

Hon tycker att DD är en bra pappa som bryr sig. Han är mån om barnen och vill att de utbildar sig. Hon tycker att barnen behöver sin pappa. Hon pratar endast gott om honom inför barnen.

Anledningen till att barnen inte träffat familjerättens utredare är för att de inte ville det. Hon försökte förmå dem att träffa utredarna med det gick inte. Det

som antecknats i utredningen, att de tre yngsta barnen ville träffa utredarna, är en felaktig uppgift.

Hon har inte fattat beslut utan att involvera DD . Vad gäller skolvalet trodde hon att skolan skulle kontakta honom. Det har alltid varit så att hon skriver under pappren först och sedan han och så trodde hon att det skulle bli också denna gång.

Bråken mellan parterna handlade ofta om ekonomi. DD slösade bort eller lånade ut deras pengar så att de inte kunde köpa kläder till barnen som skadades av detta. Han bestämde allt utan att involvera henne.

Det brev som åberopats av DD blev hon pressad att skriva. Det avspeglar inte hennes riktiga känslor. Detsamma gäller Sms:et.

Hon mår bra idag och det finns ingen oro för hennes hälsa.

UTREDNINGEN

Förhör i bevissyfte har hållits med bägge parterna. Såväl DD som AA har hörts i så kallat fritt partsförhör, det vill säga utan sanningsförsäkran.

På II begäran har vittnesförhör hållits med HH

.

Som skriftlig bevisning har DD åberopat utvalda delar av vårdnads-, boende-, och umgängesutredningen, utvalda delar av BBiC-utredningar från Uppsala kommun, brev och SMS från AA till honom, meddelanden från DD:s lärare till AA och DD , bilder samt en video från ett umgängestillfälle.

Domen innehåller inga särskilda referat av vad de olika bevispersonerna har sagt i rättegången, men rättens ledamöter har lyssnat till var och en och beaktat samtligas berättelser vid sin prövning.

Tingsrätten har inhämtat så kallade snabbupplysningar samt en boende- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken från Uppsala kommun (nedan utredningen från socialtjänsten eller liknande).

DOMSKÄL

Inledande om den juridiska innebörden av gemensam vårdnad

Parterna har gemensam vårdnad om de fyra barnen DD , 12 , EE , 13 , GG , 17 , och FF , 17 . Barnen är alltså 12 år, 11 år och 7 år och därmed inte så stora att de får bestämma över sig själva. Det betyder att deras föräldrar *tillsammans* i sin egenskap av vårdnadshavare har ansvaret för barnens personliga förhållanden och ska se till att de får omvårdnad, trygghet och god fostran. Föräldrarna ansvarar även för att barnen får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnens ålder, utveckling och övriga omständigheter liksom att de får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnen orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavarna vidare *tillsammans* svara för att barnen står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Det är med andra ord så att AA , även om hon är boendeförälder, är skyldig att fatta beslut om barnen *tillsammans* med DD . Hon har ingen rätt, annat än i synnerligen brådskande fall, fatta beslut som gäller barnen på egen hand. Beslut om barnen ska helt enkelt fattas *tillsammans* med DD .

Rättsliga utgångspunkter för umgängesfrågan

Parterna är överens om att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos AA . Barn har dock rätt till umgänge med den förälder som den inte bor

tillsammans med och barnens föräldrar har också ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Reglerna om umgänge bygger på uppfattningen att det är viktigt att barnet har kontakt med båda föräldrarna, även om dessa inte bor tillsammans. Barnets rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar innebär i praktiken att boende-föräldern har en skyldighet att verka för att barnet ska kunna ha en fungerande kontakt med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Det ska dock understrykas att det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande för bedömningen av umgänge. Någon plikt för barnet att umgås med föräldern finns inte och inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Rätten till umgänge måste således bedömas utifrån barnens bästa.

Frågan i målet är i vilken utsträckning barnen ska ges rätt till umgänge med DD . I den frågan ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det enligt vad som anges i föräldrabalken fästas avseende särskilt vid 1) risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 2) barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Barnens rätt att komma till tals, bedömningen av deras vilja och behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna

Barn ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om bland annat umgänge. Barns åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad. I den utredning som tingsrätten inhämtat från socialtjänsten har det antecknats att AA inledningsvis informerade utredarna om att barnen inte ville prata med dem. Vid hembesöket då barnen fick information om familjerättens arbete och syftet med barnsamtalet ändrade sig däremot alla barn förutom DD och sa att det var okej att prata med

familjerätten. Detta samtal kom dock inte att genomföras eftersom AA avbokade en tid och inte var hemma under en tid.

Mot bakgrund av barnens *rätt* att komma till tals kan det inledningsvis konstateras att det är mycket allvarligt att AA har fråntagit åtminstone tre av fyra barn rätt att komma till tals i utredningen. Hennes agerande i denna fråga liksom inför snabbupplysningarna i målet (då hon inte heller lät barnen prata med utredarna) är anmärkningsvärt och inger allvarliga betänkligheter avseende hennes föräldraförmåga. Detta får också, i likhet med vad tingsrätten anförde redan i sitt interimistiska beslut i maj i år, till följd att det inte framstår som lämpligt att låta barnens vilja vara styrande i umgängesfrågan heller i denna dom. Det är ju dessutom, som också uttryckts i socialtjänstens utredning, svårt att bedöma barnens egen vilja eftersom barnsamtal inte har genomförts. Det som i stället präglar utredningen är AA:s uppgifter om vad barnen vill och inte vill. Dessa uppgifter måste naturligtvis värderas med försiktighet. Som också påpekats i utredningen uttryckte inte heller de tre minsta barnen något motstånd till relationen med DD i början av utredningen som genomfördes på Brogården under våren 2024. Motståndet ökade dock efter placeringen. Enligt utredarna är det oklart varför de har motstånd till att träffa sin pappa. Som också framhållits i utredningen har barnen sedan flytten till Uppsala haft en turbulent tid där föräldrarnas konflikt eskalerat och familjen haft kontakt med såväl polis som socialtjänst. Detta har också parterna berättat om under huvudförhandlingen. DD har enligt skola och socialtjänst varit forcerad i kontakt med myndigheter och barnen. EE blev under ett samtal i skolan ledsen eftersom han kände sig pressad av sin pappa. Såväl DD som EE uttryckte till Brogårdens personal att deras pappa pressar dem och att de inte vill träffa honom. FF och GG har dock inte uttryckt att de inte vill träffa sin pappa.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det är oklart vad i synnerhet de äldsta barnen vill, men att det skulle innebära en alltför stor börda för barnen att, som AA alltför tycks göra gällande, överlåta till de äldre barnen att avgöra hur

och när umgänge ska ske. En sådan ordning kan därför inte anses vara förenlig med barnens bästa. Trots att särskilt DD har nått en sådan ålder att hans vilka typiskt sett ska respekteras kommer tingsrätten mot denna bakgrund inte att låta hans manifesterade vilja vara styrande i umgängesfrågan. Det kan också, som tingsrätten framhållit i sitt interimistiska beslut, konstateras att de samtal som genomfördes med barnen under tiden på Brogården och som sammanfattats i familjerättens utredning, skedde under mycket speciella förhållanden. Utredningen hade också ett annat syfte än att belysa frågan om umgänge mellan DD och barnen. Även det som antecknats däri måste därför värderas med stor försiktighet.

AA har vidare såväl i utredningen som under huvudförhandlingen uttryckt att hon vill ta hand om allting själv och att hon anser att barnen inte ska behöva utredas av myndigheter. Omständigheterna kring DD:s mående är dock enligt tingsrättens mening väldigt oroande och det har i referenssamtal med DD:s klasslärare och kurator framkommit att han inte verkar ha någon trygg anknytning varken till föräldrarna eller någon annan vuxen i sin närhet. Det anses vara en allvarlig riskfaktor för DD:s hälsa och utveckling att han inte har en fungerande skolgång. Han är i en skör ålder där risker för att hamna i kriminalitet är stora. Enligt socialtjänsten bedömning är det oroande att AA inte oroas av skolans oro kring DD. Mot denna bakgrund framstår det som synnerligen viktigt att AA tar stöd från skolan samt andra insatser och genom gemensamma beslut med DD verkar för att komma till rätta med DD:s utveckling. DD synes helt enkelt ha ett stort behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar.

De andra barnen mår bättre, men även vad det gäller EE, FF och GG är det såväl en rättslig som en naturlig utgångspunkt att också de har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Detta har också framhållits i socialtjänstens utredning – barn har generellt ett sådant behov och utredarnas bedömning är att alla syskonen behöver stabilitet. Det påpekas också att det

faktum att relationen till en förälder avbryts kan innebära ett trauma för ett barn som kan påverka den personliga utvecklingen negativt. Enligt utredningen behöver barnen stöd i att återupprätta relationen till sin pappa och ges förutsättningar att få tillgång till båda sina föräldrar. Det understryks också att det faktum att kontakten med en förälder plötsligt bryts utan tydliga orsaker är en risk för kvarhållande. Som konstaterats i utredningen tycks barnens relation till DD vara mindre viktig för AA och hon låter därför barnens vilja vara styrande för frågan om umgänge. Risken för kvarhållande bedöms som hög. Tingsrätten delar fullt ut denna bedömning. Det är uppenbart att det finns en risk för att DD utesluts ur barnens liv om umgänget inte regleras, vilket inte skulle vara i överensstämmelse med barnens bästa. Umgänget behöver av dessa skäl regleras uttryckligen genom beslut i denna dom.

Risken för att barnen eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa

Tingsrätten har ovan bedömt att risken för kvarhållande är hög och att det talar för ett reglerat umgänge. Det finns vidare en del vaga våldspåståenden i målet om att såväl AA som DD brukat våld mot barnen. Socialtjänsten uttrycker i sin utredning viss oro för att det är fråga om aga för att uppfostra, något som givetvis är helt oacceptabelt. Någon utredning som direkt stödjer dessa påståenden, förutom det som antecknats från barnsamtal under tiden på Brogården samt i GG:s fall uppgifter från skolan, finns emellertid inte i målet. Uppgifterna har såvitt utredningen visar inte lett till åtal i något fall. AA beskriver ingen rädsla för DD idag. Vid en samlad riskbedömning anser tingsrätten därför inte att det finns någon risk för att DD utsätter barnen för våld eller övergrepp eller att de på något annat sätt riskerar att fara illa hos honom. Tingsrätten lägger också vikt vid att han har deltagit i flera olika program och gruppverksamhet för att stärka samt utveckla sin föräldraroll och bättre kunna möta barnen. Han har såldes tagit ansvar för att

komma till bukt med de problem som lyftes i utredningen efter familjens placering på Brogården. Tingsrätten anser därför inte att dessa uppgifter är av sådant slag att de bör påverka frågan om barnens umgänge med DD .

Hur bör umgänget regleras?

Tingsrättens ställningstaganden vad gäller i vilket utsträckning barnen ska ges rätt att umgås med DD tar sin utgångspunkt i vad som är barnens bästa. Det framstår därvid som givet att alla barn bör ges ytterligare möjligheter att bygga upp sin relation med DD . Särskilt DD:s utveckling är alarmerande och det är enligt tingsrättens mening viktigt att han ges tillfälle att återuppta kontakten med sin pappa. Umgänget bör vidare som utgångspunkt regleras på samma sätt för alla barn eftersom skillnader i regleringen riskerar att skapa ytterligare klyftor mellan syskonen samt mellan barnen och föräldrarna. Det är också genom utredningen i målet tydligt att samtliga syskon påverkas av den nuvarande situationen samt att de äldre barnen riskerar att påverkas allra mest. Även detta talar för att umgänget bör regleras lika avseende alla barn.

Vad gäller umgängets omfattning anser tingsrätten vad gäller FF och GG att det finns skäl att utöka det umgänge som gällt sedan maj 2024. Parterna är överens om att det har fungerat väl och inget talar emot att umgänget nu utökas. Det skulle emellertid vara ett alltför stort steg att besluta om helgumgänge med två övernattningsnätter direkt. Därför bör en övernattningsnatt varannan helg gälla under ett antal veckor (vecka 51 till 5). Därefter bör umgänget utökas till att omfatta två övernattningsnätter varannan helg. Videoumgänget bör däremot gälla direkt i den omfattning som framgår av domslutet. För att minska risken för konflikter bör överlämning fortsatt ske på Uppsala centralstation.

I syfte att skapa en relation på sikt mellan barnen och DD samt för att de i någon utsträckning ska få dela vardag bör de också ges tillfälle att

umgås under längre perioder under sommaren på det sätt som framgår av domslutet.

Även om DD och EE inte deltagit i umgänget som beslutades i maj anser tingsrätten av skäl som anförts ovan att umgänget bör utformas på samma sätt för alla barnen. DD har precis nått en sådan ålder att hans vilja är av betydelse i den här typen av mål. EE är yngre än så. Mot bakgrund av att risken för att DD helt utesluts ur barnens liv om inget umgänge beslutas är överhängande anser tingsrätten att skälen för att besluta om umgänge är så starka att ett sådant beslut bör fattas trots att DD och EE inte deltagit i umgänget under 2024. Det är tingsrättens bedömning att det är deras bästa att de ges chansen att återetablera kontakten med sin pappa genom ett tydligt beslut om umgänge.

Tingsrätten vill åter igen betona att det nu ligger ett stort ansvar på AA att som boendeförälder uppmuntra och motivera barnen till umgänge med DD i enlighet med det beslutade, och så även i de fall barnen påstår att de inte vill träffa sin pappa. Ytterst kan fortsatta brister i detta hänseende få till följd att AA anses som olämplig som vårdnadshavare.

Övrigt

Det finns skäl att besluta om att det som tingsrätten beslutat ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Den ersättning som Francesca Camagni Dabrosin i egenskap av ombud och rättshjälpsbiträde har begärt är skälig och ska fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 3 januari 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt.

Jenny Samuelsson Kääntä

I avgörandet har även nämnd deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se